

1500253-93.2022.8.26.0566

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Claudio do Prado Amaral

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... por associação criminosa para o tráfico; processo 8400-03, condenação por receptação), aumento a pena de 1/4, perfazendo o total de 02 anos e 06 meses de reclusão, e 12 dias-multa. O acusado é reincidente (processo 1503299-33.2019, condenação por furto qualificado), mas também é confesso. Assim, compenso a confissão com a reincidência específica, razão pela qual mantenho a pena no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500253-93.2022.8.26.0566 - 2022/000196

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2025171/2022 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 22686556 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 2025171 - 04º D.P. SÃO CARLOS

Réu:

FABRICIO JOSE FRANCISCO e outros

Data da Audiência

01/04/2022

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 01 de abril de 2022, às 13:30 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o Provimento CSM nº 2651/2022, assim como com o Provimento Conjunto nº 53/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. CLAUDIO DO PRADO AMARAL, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do DR. MARCELO BUFFULIN MIZUNO, DD. Promotor de Justiça; dos acusados DEIVID LUIZ FERRAZ DE SOUZA e FABRICIO JOSE FRANCISCO, presos na Penitenciária de Araraquara; do Defensor Público DR. LUCAS CORRÊA ABRANTES PINHEIRO; da vítima ADRIANO RODRIGO MARQUES; das testemunhas RENATO MANOEL STROZZE e TIAGO BATISTA DOS SANTOS. Preliminarmente, foi oportunizada ao réu e seu defensor conversa reservada através de videoconferência criada no software Microsoft Teams. Após, iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz foi deliberado o seguinte: "Com base no artigo 80 do CPP, determino o desmembramento dos autos com relação ao acusado RICHARD FERNANDO DE SOUZA DOS SANTOS, tendo em vista que, conforme certidões de fls. 213 e fls. 237/238, o acusado não foi localizado para ser devidamente citado nos termos da denúncia. Então, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft Teams (Audiência registrada por meio audiovisual, em consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG

nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será importada nestes autos e anexada em certidão própria após o encerramento da audiência). Pelo MM Juiz foi indagado a acusação e a defesa se concordam que as perguntas sejam feitas inicialmente pelo Juiz, passando-se a seguir, às reperguntas pelas partes. Acusação e Defesa responderam que concordam. Em seguida, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby, à audiência virtual, e inquiridas a vítima ADRIANO RODRIGO MARQUES bem como a testemunha TIAGO BATISTA DOS SANTOS, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Por fim, foram interrogados os acusados DEIVID LUIZ FERRAZ DE SOUZA e FABRICIO JOSE FRANCISCO. As partes desistiram das demais oitivas, o que foi homologado pelo MM Juiz. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos. DEIVID LUIZ FERRAZ DE SOUZA, FABRÍCIO JOSE FRANCISCO e RICHARD FERNANDO DE SOUZA DOS SANTOS, qualificados, foram denunciados como incurso no artigo 155, §4º, I e IV, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei n.º 8069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal. Os réus foram citados e ofereceram resposta, não sendo o caso de absolvição sumária. O processo foi desmembrado em relação ao acusado RICHARD FERNANDO DE SOUZA DOS SANTOS. Em audiência foi produzida a prova oral. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência nos termos da denúncia, com fixação de pena base acima do mínimo legal, compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, e regime inicial fechado para ambos os acusados. A defesa requereu, com relação ao delito de corrupção de menores, a defesa requereu a improcedência e com relação ao crime de furto, a fixação de pena base no mínimo legal, compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, e regime inicial semiaberto. É o relatório. DECIDO. Os acusados confessaram em juízo a prática dos fatos narrados na denúncia. Os demais elementos de convicção que constam do processo confirmam amplamente a confissão, atendendo ao disposto ao artigo 197, do CPP. Conforme declaração da vítima, os acusados foram detidos em poder da res furtiva pela polícia, logo após a subtração. O policial militar ouvido nesta data sob o crivo do contraditório e da ampla defesa também confirmou essa narrativa. Todos confirmaram que havia um adolescente que participou efetivamente da subtração, o qual foi detido juntamente com todos e identificado. A qualificadora do rompimento de obstáculo está demonstrada pelo laudo de fls. 234/236. Com relação ao crime de corrupção de menores, trata-se de delito formal, conforme pacífica orientação dos Tribunais de sobreposição. Acrescento que no período compreendido como adolescência existem estruturas neurológicas ainda em formação, e portanto houve perigo concreto para o desenvolvimento do adolescente decorrente do fato dos réus terem permitido que o adolescente fosse um dos coautores da subtração. Procede a acusação. Passo a fixar as penas. Para o crime de furto para o réu Fabrício, considerando os antecedentes certificados nos autos (processo 10673-15, condenação por furto; processo 1718-47, condenação por porte de drogas; processo 523-12, condenação por associação criminosa para o tráfico; processo 8400-03, condenação por receptação), aumento a pena de 1/4, perfazendo o total de 02 anos e 06 meses de reclusão, e 12 dias-multa. O acusado é reincidente (processo 1503299-33.2019, condenação por furto qualificado), mas também é confesso. Assim, compenso a confissão com a reincidência específica, razão pela qual mantenho a pena no patamar já fixado. Em razão dos maus antecedentes e da reincidência, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, não fazendo jus a qualquer benefício. Para o crime de furto praticado pelo corréu David, considerando os antecedentes certificados nos autos (processo 767-04, condenação por tráfico de drogas; processo 1500238-66, condenação por porte de drogas), aumento a pena de 1/6, perfazendo o total de 02 anos e 02 meses de reclusão, e 11 dias-multa. O acusado é reincidente (processo 1636-93, condenação por roubo), mas também é confesso. Assim, compenso a confissão com a reincidência específica, razão pela qual mantenho a pena no patamar já fixado. Em razão dos maus antecedentes e da reincidência, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, não fazendo jus a qualquer benefício. Para o crime de corrupção de menores praticado pelo réu

Fabrcio, considerando os antecedentes, fixo a pena com acrcscimo de 1/4, perfazendo o total de 01 ano e 03 meses de recluso. Compenso a reincidncia com a confisso e mantenho a pena nesse patamar. Em razo dos maus antecedentes e da reincidncia, iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, no fazendo jus a qualquer benefcio. Para o crime de corrupo de menores praticado pelo correu David, considerando os antecedentes, fixo a pena com acrcscimo de 1/6, perfazendo o total de 01 ano e 02 meses de recluso. Compenso a reincidncia com a confisso e mantenho a pena nesse patamar. Fixo o valor do dia multa no mnimo legal. Em razo dos maus antecedentes e da reincidncia, iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, no fazendo jus a qualquer benefcio. Permanecem inalterados os motivos ensejadores da priso preventiva. Recomendem-se os rus na priso em que se encontram. Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denncia condenando-se: 1) o ru FABRICIO JOSE FRANCISCO a pena de 02 anos e 06 meses de recluso em regime fechado, e 12 dias-multa, por infrao ao artigo 155, 4, I e IV, do Cdigo Penal e a pena de 01 ano e 03 meses de recluso em regime fechado, por infrao ao artigo 244-B, da Lei n. 8069/90; e 2) o ru DEIVID LUIZ FERRAZ DE SOUZA a pena de 02 anos e 02 meses de recluso em regime fechado, e 11 dias-multa, por infrao ao artigo 155, 4, I e IV, do Cdigo Penal e a pena de 01 ano e 02 meses de recluso em regime fechado, por infrao ao artigo 244-B, da Lei n. 8069/90. Publicada em audincia. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Encaminhe-se cpia desta sentena para a vtima por e-mail (adrianorodrigomarques@gmail.com). Pelos acusados foi manifestado o desejo de no recorrerem da presente deciso. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferncia, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Tcnico Judicirio, digitei.

Juiz(a) de Direito: CLAUDIO DO PRADO AMARAL
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSO A MARGEM DIREITA